

מסורת הש"ס

א) מנחות נד: עירובין ג. תוס' דדמאי פ"ח הלכה י, (ג) זבנתיי' והפירי: מקודש, וכדנ"ל, ג) עירובין ג. בסורות ס; ד) וי"ל רבה כ"א בעירובין (ואמנם בנכסרות רבא), ט) בעי' תוס' בסורות פ ע"כ ד"ה אפשר, בסוה"ד (במשך לע"ה), ו) ג"ו שס, ו) מנחות עח: עירובין קנה מתנה, ט) ונדפ"ר: שיתקנו, ו) ונדפ"ר: חוק, ט) ועי' עירובין ג ע"א תר"ה עשירי, ומהש"א שם, ט) וי"ל קרינו, (יעב"ץ), ט) וי"ל בבת אחת, ט) וי"ל בזה אחר זה, ק) וי"ל תתכלה, (יעב"ץ), ד) וי"ל לטלטל עשירי, וז"ה נדפ"ר), ט) וי"ל שרי, (יעב"ץ, וז"ה וקמן ספ"ע"ה,



תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה ובקלה וקחה אם לא תמצא חן בעיניו כי עשיר, בה ערות דבר וקח לה ספר ברייתו ונתן בקדה ושלקה מביתה: דברים כד א



הגהות הב"ח

א) גמ' פלגא פלגא דמיטתא: (ג) רש"י ד"ה לא קדשו וכו' בעירובין. י"ב ש"י דף כ"ד ואח"כ נמי כפי' אלו קשרים דף קיז:



תוס' ר"י חזקון

תיפוק לי. דאפילו לא קידש אלא אחת מהן הואיל לא פירש איזו אינה מקודשת ליהיה דהא לא ידעינן איזו היא אחות אשה. לדבריו דמי. בדוקי לקרא לדקדון שיהיו ככחות. קידושין שאין מסורין לביאה. כגון שאמר אחת מבנותיך מקודשת דהא לא ידעינן [איזו], או אמר לאחיות אחת מכס מקודשת וקבלה האחות בשליחות חברתה שאינו יכול לישא אחת מהן שמא אחות אשתו היא. את וחמור. נותן מתנה לגדל ולעובר שבמיני אמו או לחמור שאמר קני את וחמור, לרב המונגא אינו קונה כלום גם הגדל שהרי לא הקנה לוה בלא זה, וחמור או (עבר) [עובר] לאו בני קנין נינהו, הכא נמי לא קדש האחרות אלא כמו שקדש האחיות והאחיות אינן מקודשות דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו.

האיש מקדש פרק שני קידושין

המרבנז נמעשרום. המפריש אחד מחמשה שמנה ארבעה לחולין כדל זה ומדד חמישית למעשר: **מעשרותיו מקולקלין**. דטבל ומעשר מעורבין זה בזה שהכרי כולו טבל הוה וכשמנה ארבעה לחולין לא היה לו לטול מן הכרי למעשר אלא חצי מדה חמישית והוה הפריש

מדה שלמה ושם מעשר לא חל עליו אלא כפי חשבון ומנאל השאר טבל ואסור לכל אדם עד ^ט שיתקנה ואם איתא דכל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת כלל אמאי פירומיו מתוקנין ולמה חל שם מעשר אפי' לפי חשבון הרי אינו בזה אחר זה שאם הפריש פעם אחת וחזר והפריש לא היה שם מעשר חל על האחרון: **דאם אחר תסקש פלגא פלגא דמיטתא קדשה**. הלכך כשהפריש צבת אחת יומר מכשיעור יש לו למעשר לחול על כל חטה וחטה לפי חשבון ואיכא למימר דנתפשו כולהו לפי חשבון אצל גבי אחיות ליכא למימר נתפשו קלת קידושין אצל חדא וחדא: **דלינא לתאלין**. כשמנה תשעה אינו יכול להוציא שנים ולומר חצי כל אחד יהא מעשר ויקרב לתאלין וליתא נמי בזה אחר זה שאחר שקרא לעשירי עשירי ^ט וחזר וקרא לאחד עשר עשירי אינו קדוש: **ואחד עשר מעורבין**. צבת מהן מעשר גמור אצל אינו ידוע איזה הוה והשני שם שלמים עליו כדון אחד עשר שקרא עשירי אחר שטעה וקרא לעשירי תשיעי דקי"ל שהוא שלמים כדלקמן האי הוי נמי שלמים שהרי אחד עשר זה אף הוה אחר קריאת תשיעי נקרא עשירי והרי הן מעורבים וירעו עד שיסתאזבו) וצי"ב בזהמ חולין ויחמר כ"מ שן שלמים יהא מחולל על בזהמה זו ויקרב זו שלמים והשנים נאכלין לצעלים ששניהם

ספק מעשר ומעשר נאכל צמומי לצעלים והא הכא דאינו בזה אחר זה דאילו קרא לעשירי עשירי לא קדש אחד עשר כלל וכי ^טקראו בחדרי חשבי חד מנייהו מעשר לפטור את התשעה: **שאני מעשר דאיסר בטעות**. אם טעה מלקרות העשירי בשמו הוי מעשר דתנן [קרא] לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר צבא אחריו של זה קרא עשירי (עד) שלשתן מקודשין וסוף המשנה תשיעי נאכל צמומי והעשירי מעשר ואחד עשר קרב שלמים וילין לה מקראי הלכך כי היכי דחל שמו על הטעות חל נמי כי נפיק אחד עשר צהדיה ולא הפסיד העשירי את שמו צכך אצל קידושין דלינתהו בטעות אינו ^ט צוה אחר זה בכל מקום שאינו ^ט צבת אחת: **ופרי מודה**. לחמיי מודה: **דלינתו בטעות**. שאם שחט מודה על ארבעים חלות ונתכוון לשחרות ומנאלו לבנות שאין אותן שדעמנו לא קדשו דתנן (מ"ד דף לא). הקדש טעות צ"ש אומרים הקדש וצ"ה אומרים אינו הקדש: **וליתנסו בזה אחר זה**. שאם שחטה על ארבעים חלות וחזר ולאמר על ארבעים אחרות יקדשו גם אלו עם אלו לא קדשו שהמדה טעונה ארבעים חלות כדאמרין במנחות (דף עו.) ושחיטת הזבח מקדשתן קדושת הגוף כדאמרין התם (דף עח:)‏ קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא צוניהם דהאי קרבנו בלחם משמע דכתיב על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו וגו': **על שמונים חלות**. הביא אאלה לעזרה שמונים: **קדשו ארבעים מסוך שמונים**. ויואל ידי מודתו והתם מפרש היכי ^ט מתאכלים: **לא קדשו**. קח סלקא דעתך

בדרבה פלגי דלמר כל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת ומקשי לה מדחזקיה שהיה רבו של ר' יוחנן כדאמרין ^ט בעירובין (דף כד.) גבי סנדל שנפסקה אחת מתרסותיו: **היכא דאמר וכו'**. כלומר היכא דלא נתכוון שיקדשו אלא ארבעים ואת השאר הביא לאחריות תאם יאצדו או יטמאו אלו יהו אלו תתחיהן: **לא יקדשו**. כלומר לא נתכוון שיקדשו ארבעים בלא שמונים שדבקניהו ואמר ^ט (לכלכלם) שטכיונתי: **לא קדשו**. כדרכה דכל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת: **בססמא**. ששחט סתם והלך לו: **לאחריות מסכיון**. ולא היה בלבו אלא על ארבעים: **קרבן גדול**. ועל כולם היה לבו: **ורבא נמה ליה לשנויי**. לעיל טעמא דמתני' דקמני אינה מקודשת כדרכה: **טיפוח ליה**. דאפי' לא קידש אלא אחת מהן אלא שלא פירש איזו היא אית ליה לרבא דאינה מקודשת דקידושין שאין מסורין לביאה הן שאין ידוע איזה מהן אחות אשה ושמעין ליה לרבא דלמר לקמן קידושין שאין ראויין לביאה אינן קידושין: **לדבריו דרמי בר חמא קאמר לה**. לדרך דילפת ליה מהאי קרא לא תוקמא לקרא צבת אחת דקשיא ונכרתו אלא אוקמי בזה אחר זה והדר תיפוק לך צבת אחת דמתני' מנייה וציה משום דרבה: **איסמר גרס**: **קידושין שאין מסורין לביאה**. קידש אחת משתי אחיות ולא פירש ^ט איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו: **צר אהינא אסברא לי**. הבייני דבר זה שיכולני להביא לו ראיה מן התורה: **כי יקח איש**. דהיינו קידוש ^ט אפי' צבת אחת אינו: **הא אחת מאשה וצסה**. ולא פירש מקודשת: **הא נכריות**. שעממה מקודשות: **קני אם וחמור הוא**. נותן מתנות לגדל ולעובר בצמעי אמו שאינו קונה כלום גם הגולד אינו קונה שהרי לא הקנה לוה בלא זה והכא נמי איכא חדא דלא חוזה ליה כלל:

^אהמרבנז במעשר פירותיו מתוקנים ומעשרות

מקולקלין ואמאי נימא כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו אמר ליה שאני מעשר דאיתיה לחצאים דאי אמר ^טתתקדש פלגא א) דחיטתא קדשה והרי מעשר בהמה דליכא לחצאין וליכא בזה אחר זה

^בואמר ד)רבא ביצאו שנים בעשירי וקראן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה)ה' שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות ו)דתנן ג)קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתן מקודשין הרי תודה דליתא בטעות וליתא נמי בזה אחר זה ואיתמר ו)תודה שנשחטה על שמונים חלות חזקיה אמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים ור' יוחנן אמר ילא קדשי לה ארבעים מתוך שמונים לאו איתמר עלה אמר ר' יהושע בן לוי ה)הכל מודים כל היכא דאמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשי שמונים לא קדשי לא נחלקו אלא בסתם מר סבר לאחריות קא מיכוון ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון ורבא למה ליה לשנויי כרבה תיפוק ליה קידושין שאין מסורין לביאה נינהו לדבריו דרמי בר חמא קאמר: ^טאיתמר קידושין שאין מסורין לביאה אביי אמר י)הווי קידושין רבא אמר לא הווי קידושין אמר י)רבא בר אהינא אסברא לי י)כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין לביאה הווי קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הווי קידושין תנן המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה או מאשה ואחותה מקודשת ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו תיובתא דרבא אמר לך רבא ולטעמך אימא סיפא מעשה בחמש נשים ובחן שתי אחיות וליקט אחד בלבלה של תאנים ושלחן היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי בולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות מקודשות ה"ד אילימא דאמר) בולכם קני י)את וחמור הוא ואת וחמור לא קנה אלא

^אהמרבנז במעשר פירותיו מתוקנים ומעשרות

מקולקלין ואמאי נימא כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו אמר ליה שאני מעשר דאיתיה לחצאים דאי אמר ^טתתקדש פלגא א) דחיטתא קדשה והרי מעשר בהמה דליכא לחצאין וליכא בזה אחר זה

^בואמר ד)רבא ביצאו שנים בעשירי וקראן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה)ה' שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות ו)דתנן ג)קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתן מקודשין הרי תודה דליתא בטעות וליתא נמי בזה אחר זה ואיתמר ו)תודה שנשחטה על שמונים חלות חזקיה אמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים ור' יוחנן אמר ילא קדשי לה ארבעים מתוך שמונים לאו איתמר עלה אמר ר' יהושע בן לוי ה)הכל מודים כל היכא דאמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשי שמונים לא קדשי לא נחלקו אלא בסתם מר סבר לאחריות קא מיכוון ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון ורבא למה ליה לשנויי כרבה תיפוק ליה קידושין שאין מסורין לביאה נינהו לדבריו דרמי בר חמא קאמר: ^טאיתמר קידושין שאין מסורין לביאה אביי אמר י)הווי קידושין רבא אמר לא הווי קידושין אמר י)רבא בר אהינא אסברא לי י)כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין לביאה הווי קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הווי קידושין תנן המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה או מאשה ואחותה מקודשת ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו תיובתא דרבא אמר לך רבא ולטעמך אימא סיפא מעשה בחמש נשים ובחן שתי אחיות וליקט אחד בלבלה של תאנים ושלחן היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי בולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות מקודשות ה"ד אילימא דאמר) בולכם קני י)את וחמור הוא ואת וחמור לא קנה אלא

וכי ^טקראו בחדרי חשבי חד מנייהו מעשר לפטור את התשעה: **שאני מעשר דאיסר בטעות**. אם טעה מלקרות העשירי בשמו הוי מעשר דתנן [קרא] לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר צבא אחריו של זה קרא עשירי (עד) שלשתן מקודשין וסוף המשנה תשיעי נאכל צמומי והעשירי מעשר ואחד עשר קרב שלמים וילין לה מקראי הלכך כי היכי דחל שמו על הטעות חל נמי כי נפיק אחד עשר צהדיה ולא הפסיד העשירי את שמו צכך אצל קידושין דלינתהו בטעות אינו ^ט צוה אחר זה בכל מקום שאינו ^ט צבת אחת: **ופרי מודה**. לחמיי מודה: **דלינתו בטעות**. שאם שחט מודה על ארבעים חלות ונתכוון לשחרות ומנאלו לבנות שאין אותן שדעמנו לא קדשו דתנן (מ"ד דף לא). הקדש טעות צ"ש אומרים הקדש וצ"ה אומרים אינו הקדש: **וליתנסו בזה אחר זה**. שאם שחטה על ארבעים חלות וחזר ולאמר על ארבעים אחרות יקדשו גם אלו עם אלו לא קדשו שהמדה טעונה ארבעים חלות כדאמרין במנחות (דף עו.) ושחיטת הזבח מקדשתן קדושת הגוף כדאמרין התם (דף עח:)‏ קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא צוניהם דהאי קרבנו בלחם משמע דכתיב על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו וגו': **על שמונים חלות**. הביא אאלה לעזרה שמונים: **קדשו ארבעים מסוך שמונים**. ויואל ידי מודתו והתם מפרש היכי ^ט מתאכלים: **לא קדשו**. קח סלקא דעתך בדרבה פלגי דלמר כל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת ומקשי לה מדחזקיה שהיה רבו של ר' יוחנן כדאמרין ^ט בעירובין (דף כד.) גבי סנדל שנפסקה אחת מתרסותיו: **היכא דאמר וכו'**. כלומר היכא דלא נתכוון שיקדשו אלא ארבעים ואת השאר הביא לאחריות תאם יאצדו או יטמאו אלו יהו אלו תתחיהן: **לא יקדשו**. כלומר לא נתכוון שיקדשו ארבעים בלא שמונים שדבקניהו ואמר ^ט (לכלכלם) שטכיונתי: **לא קדשו**. כדרכה דכל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת: **בססמא**. ששחט סתם והלך לו: **לאחריות מסכיון**. ולא היה בלבו אלא על ארבעים: **קרבן גדול**. ועל כולם היה לבו: **ורבא נמה ליה לשנויי**. לעיל טעמא דמתני' דקמני אינה מקודשת כדרכה: **טיפוח ליה**. דאפי' לא קידש אלא אחת מהן אלא שלא פירש איזו היא אית ליה לרבא דאינה מקודשת דקידושין שאין מסורין לביאה הן שאין ידוע איזה מהן אחות אשה ושמעין ליה לרבא דלמר לקמן קידושין שאין ראויין לביאה אינן קידושין: **לדבריו דרמי בר חמא קאמר לה**. לדרך דילפת ליה מהאי קרא לא תוקמא לקרא צבת אחת דקשיא ונכרתו אלא אוקמי בזה אחר זה והדר תיפוק לך צבת אחת דמתני' מנייה וציה משום דרבה: **איסמר גרס**: **קידושין שאין מסורין לביאה**. קידש אחת משתי אחיות ולא פירש ^ט איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו: **צר אהינא אסברא לי**. הבייני דבר זה שיכולני להביא לו ראיה מן התורה: **כי יקח איש**. דהיינו קידוש ^ט אפי' צבת אחת אינו: **הא אחת מאשה וצסה**. ולא פירש מקודשת: **הא נכריות**. שעממה מקודשות: **קני אם וחמור הוא**. נותן מתנות לגדל ולעובר בצמעי אמו שאינו קונה כלום גם הגולד אינו קונה שהרי לא הקנה לוה בלא זה והכא נמי איכא חדא דלא חוזה ליה כלל:

ואחד עשר קרב שלמים, ומה בין שלמים למעשר, השלמים טעוין סמיכה וגפיס ומטופ חוה וסוף ונפדין צמומן ותמורתן קריבה, מה שאין כן צמעשר, והשתא דקראן צבת אחת ולא ידע הי עשירי גמור וזי אחד עשר שנקרא עשירי, צעו מריותיו מטופ חוה וסוף וסמיכה, ולבי אומר דאין מנכך על התנופה ועל הסמיכה דלא ליהוי צרכה לצטלה, וגפיס יבא נסך קרבן אחד על מנאי ויאמר אם זה שלמים יצו על זה ואם לא יהיו על הצניח, אלמלא מנאל שם מעשר אחד מנייהו שמע מינה אפי"ג דלא קדש אחד עשר אם קרא לעשירי עשירי דהוי עשירי וקרא לאחד עשר עשירי, אפילו הכי כי קרא צבת אחת קדש חד מנייהו בעשירי (שם וכעני"ו בצורה בבכורות ט), **שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות**. כגון אם טעה בעשירי וקראו תשיעי ולאחד עשר עשירי, קדוש אחד עשר משום קריאת הסם וקרב שלמים, דתנן קרא לתשיעי כו'. ובפריך במהל דבסיות (שם) וליפנין מקראי, הלכך כי קראן לאחד לא טעב י"א על העשירי מנאלו עליו שם גמור, דהא י"א גופיה ומנין דקדוש בקריאת שם מעשר כגון היכא דקרייה לעשירי שלפניו תשיעי (שורבין ג), והרי תודה. דלחמי מודה מ' חלות כדאמר במנחות (טו), **דליתא בטעות**. אם הפריש לחמי מודתו וטעה וספור שלא הפריש וחזר וקרא שם על מ' חלות אחרות לא קדש, דהא טעה, ומנן הקדש טעות אינו הקדש במסכת נזיר (לא), **וליתא נמי בזה אחר זה**. שאם הפריש מ' לחותו וחזר והפריש לה מ' אחרות לא קדש, וכי שחטה על שמונים צבת אחת אמר חזקיה דקדשי מ' מתוך שמונים, שחיטת המודה מקדשת הלחם כדתינא במנחות (עח:)‏ קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא על הויסה (שורבין ג), **קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי**. הא מ' קאמר (שם), קדשו לה ארבעים מתוך שמונים וכו'ן שמונים יאכלו בקדושה ליום ולילה דהא לא ידעי הי ארבעים קדשי (מנחות עח: מכת"י). וללחיות נמכין דאי אבד הא ליפוק בלחמי (מנחות שם), לא יקדשו כו' לא קדשי. שהרי אין מציאין לתודה אלא מ' חלות (שם), דהא לא אפשר דיקדשו שמונים דלא בעי אלא ארבעים ולא יא ידי מרזי דלא מפסי בה קדושה (שם) ככת"י, מר סבר לאחריות קא מיכוון. מ"ד קדשו סבר האי דשחטה סתם אין דעמו אלא על מ', והאי דהביא פ' לאחריות מכין דאי יאצדו טיפוח בלחמי (מנחות שם), שאם יאצדו או יטמאו חמין יפטור בחמין וזהו ליה כאומר יקדשו ארבעים מתוך שמונים (שורבין ג), ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון. מ"ד לא קדשו סבר האי דהביא שמונים דעמו אטלטל ומכין להביא קרבן גדול וספול (מנחות שם), וזה לא אפשר, ומרבעין מנייהו לא חמין קילקדשו (שורבין ג), קידושין שאין מסורין לביאה. שאין סופן בלא ליה ביאה (במות כג), שאין ידע איזו אשמו ואיזו אחות אשמו שהיא צבת (לעיל ט), בר אהינא אסברא לי. מכס דשמו צר אהינא למדי טעם זה מן המקרא, כי יקח ובעלה, קחת כסף הראיה לצעלה הוא דהיא קחה (שם), קני את וחמור. את וצממה זו מקט נכסי (רשב"ם ב"ב קסג),

נא.

קידושין שאין מסורין לביאה רבא אמר לא הווי קידושין. פי' צקונטרס דכתיב ובעלה דבעין ראויין לביאה וקשה דהא חייבי לאוין אינם ראוינ לביאה ותפסי בזה קידושין) לכך נראה לפרש קידושין שאין מסורין לביאה כלומר שאיסור הביאה ע"י קידושין

והיינו היכא דקידש אחת משתי אחיות צסקס שמקודם הקידושין הימה כל אחת מהן מותרת ועכשו ע"י הקידושין נאסרו שניהן אצל חייבי לאוין איסור הביאה לא צאה ע"י הקידושין שהרי מקודם לכן נאסרו צביאה כמו אחר הקידושין:
האחד

זה בזה)ה' שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות ו)דתנן ג)קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתן מקודשין הרי תודה דליתא בטעות וליתא נמי בזה אחר זה ואיתמר ו)תודה שנשחטה על שמונים חלות חזקיה אמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים ור' יוחנן אמר ילא קדשי לה ארבעים מתוך שמונים לאו איתמר עלה אמר ר' יהושע בן לוי ה)הכל מודים כל היכא דאמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשי שמונים לא קדשי לא נחלקו אלא בסתם מר סבר לאחריות קא מיכוון ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון ורבא למה ליה לשנויי כרבה תיפוק ליה קידושין שאין מסורין לביאה נינהו לדבריו דרמי בר חמא קאמר: ^טאיתמר קידושין שאין מסורין לביאה אביי אמר י)הווי קידושין רבא אמר לא הווי קידושין אמר י)רבא בר אהינא אסברא לי י)כי יקח איש אשה ובעלה קידושין המסורין לביאה הווי קידושין קידושין שאין מסורין לביאה לא הווי קידושין תנן המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה או מאשה ואחותה מקודשת ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו תיובתא דרבא אמר לך רבא ולטעמך אימא סיפא מעשה בחמש נשים ובחן שתי אחיות וליקט אחד בלבלה של תאנים ושלחן היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי בולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות מקודשות ה"ד אילימא דאמר) בולכם קני י)את וחמור הוא ואת וחמור לא קנה אלא

וכי ^טקראו בחדרי חשבי חד מנייהו מעשר לפטור את התשעה: **שאני מעשר דאיסר בטעות**. אם טעה מלקרות העשירי בשמו הוי מעשר דתנן [קרא] לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר צבא אחריו של זה קרא עשירי (עד) שלשתן מקודשין וסוף המשנה תשיעי נאכל צמומי והעשירי מעשר ואחד עשר קרב שלמים וילין לה מקראי הלכך כי היכי דחל שמו על הטעות חל נמי כי נפיק אחד עשר צהדיה ולא הפסיד העשירי את שמו צכך אצל קידושין דלינתהו בטעות אינו ^ט צוה אחר זה בכל מקום שאינו ^ט צבת אחת: **ופרי מודה**. לחמיי מודה: **דלינתו בטעות**. שאם שחט מודה על ארבעים חלות ונתכוון לשחרות ומנאלו לבנות שאין אותן שדעמנו לא קדשו דתנן (מ"ד דף לא). הקדש טעות צ"ש אומרים הקדש וצ"ה אומרים אינו הקדש: **וליתנסו בזה אחר זה**. שאם שחטה על ארבעים חלות וחזר ולאמר על ארבעים אחרות יקדשו גם אלו עם אלו לא קדשו שהמדה טעונה ארבעים חלות כדאמרין במנחות (דף עו.) ושחיטת הזבח מקדשתן קדושת הגוף כדאמרין התם (דף עח:)‏ קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא צוניהם דהאי קרבנו בלחם משמע דכתיב על חלות לחם חמץ יקריב קרבנו וגו': **על שמונים חלות**. הביא אאלה לעזרה שמונים: **קדשו ארבעים מסוך שמונים**. ויואל ידי מודתו והתם מפרש היכי ^ט מתאכלים: **לא קדשו**. קח סלקא דעתך בדרבה פלגי דלמר כל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת ומקשי לה מדחזקיה שהיה רבו של ר' יוחנן כדאמרין ^ט בעירובין (דף כד.) גבי סנדל שנפסקה אחת מתרסותיו: **היכא דאמר וכו'**. כלומר היכא דלא נתכוון שיקדשו אלא ארבעים ואת השאר הביא לאחריות תאם יאצדו או יטמאו אלו יהו אלו תתחיהן: **לא יקדשו**. כלומר לא נתכוון שיקדשו ארבעים בלא שמונים שדבקניהו ואמר ^ט (לכלכלם) שטכיונתי: **לא קדשו**. כדרכה דכל שאינו בזה אחר זה אינו צבת אחת: **בססמא**. ששחט סתם והלך לו: **לאחריות מסכיון**. ולא היה בלבו אלא על ארבעים: **קרבן גדול**. ועל כולם היה לבו: **ורבא נמה ליה לשנויי**. לעיל טעמא דמתני' דקמני אינה מקודשת כדרכה: **טיפוח ליה**. דאפי' לא קידש אלא אחת מהן אלא שלא פירש איזו היא אית ליה לרבא דאינה מקודשת דקידושין שאין מסורין לביאה הן שאין ידוע איזה מהן אחות אשה ושמעין ליה לרבא דלמר לקמן קידושין שאין ראויין לביאה אינן קידושין: **לדבריו דרמי בר חמא קאמר לה**. לדרך דילפת ליה מהאי קרא לא תוקמא לקרא צבת אחת דקשיא ונכרתו אלא אוקמי בזה אחר זה והדר תיפוק לך צבת אחת דמתני' מנייה וציה משום דרבה: **איסמר גרס**: **קידושין שאין מסורין לביאה**. קידש אחת משתי אחיות ולא פירש ^ט איזוהי מהם דאין יכול לישא אחת מהן דשמא זו היא אחות אשתו: **צר אהינא אסברא לי**. הבייני דבר זה שיכולני להביא לו ראיה מן התורה: **כי יקח איש**. דהיינו קידוש ^ט אפי' צבת אחת אינו: **הא אחת מאשה וצסה**. ולא פירש מקודשת: **הא נכריות**. שעממה מקודשות: **קני אם וחמור הוא**. נותן מתנות לגדל ולעובר בצמעי אמו שאינו קונה כלום גם הגולד אינו קונה שהרי לא הקנה לוה בלא זה והכא נמי איכא חדא דלא חוזה ליה כלל:

ואחד עשר קרב שלמים, ומה בין שלמים למעשר, השלמים טעוין סמיכה וגפיס ומטופ חוה וסוף ונפדין צמומן ותמורתן קריבה, מה שאין כן צמעשר, והשתא דקראן צבת אחת ולא ידע הי עשירי גמור וזי אחד עשר שנקרא עשירי, צעו מריותיו מטופ חוה וסוף וסמיכה, ולבי אומר דאין מנכך על התנופה ועל הסמיכה דלא ליהוי צרכה לצטלה, וגפיס יבא נסך קרבן אחד על מנאי ויאמר אם זה שלמים יצו על זה ואם לא יהיו על הצניח, אלמלא מנאל שם מעשר אחד מנייהו שמע מינה אפי"ג דלא קדש אחד עשר אם קרא לעשירי עשירי דהוי עשירי וקרא לאחד עשר עשירי, אפילו הכי כי קרא צבת אחת קדש חד מנייהו בעשירי (שם וכעני"ו בצורה בבכורות ט), **שאני מעשר בהמה דאיתיה בטעות**. כגון אם טעה בעשירי וקראו תשיעי ולאחד עשר עשירי, קדוש אחד עשר משום קריאת הסם וקרב שלמים, דתנן קרא לתשיעי כו'. ובפריך במהל דבסיות (שם) וליפנין מקראי, הלכך כי קראן לאחד לא טעב י"א על העשירי מנאלו עליו שם גמור, דהא י"א גופיה ומנין דקדוש בקריאת שם מעשר כגון היכא דקרייה לעשירי שלפניו תשיעי (שורבין ג), והרי תודה. דלחמי מודה מ' חלות כדאמר במנחות (טו), **דליתא בטעות**. אם הפריש לחמי מודתו וטעה וספור שלא הפריש וחזר וקרא שם על מ' חלות אחרות לא קדש, דהא טעה, ומנן הקדש טעות אינו הקדש במסכת נזיר (לא), **וליתא נמי בזה אחר זה**. שאם הפריש מ' לחותו וחזר והפריש לה מ' אחרות לא קדש, וכי שחטה על שמונים צבת אחת אמר חזקיה דקדשי מ' מתוך שמונים, שחיטת המודה מקדשת הלחם כדתינא במנחות (עח:)‏ קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא על הויסה (שורבין ג), **קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי**. הא מ' קאמר (שם), קדשו לה ארבעים מתוך שמונים וכו'ן שמונים יאכלו בקדושה ליום ולילה דהא לא ידעי הי ארבעים קדשי (מנחות עח: מכת"י). וללחיות נמכין דאי אבד הא ליפוק בלחמי (מנחות שם), לא יקדשו כו' לא קדשי. שהרי אין מציאין לתודה אלא מ' חלות (שם), דהא לא אפשר דיקדשו שמונים דלא בעי אלא ארבעים ולא יא ידי מרזי דלא מפסי בה קדושה (שם) ככת"י, מר סבר לאחריות קא מיכוון. מ"ד קדשו סבר האי דשחטה סתם אין דעמו אלא על מ', והאי דהביא פ' לאחריות מכין דאי יאצדו טיפוח בלחמי (מנחות שם), שאם יאצדו או יטמאו חמין יפטור בחמין וזהו ליה כאומר יקדשו ארבעים מתוך שמונים (שורבין ג), ומר סבר לקרבן גדול קא מיכוון. מ"ד לא קדשו סבר האי דהביא שמונים דעמו אטלטל ומכין להביא קרבן גדול וספול (מנחות שם), וזה לא אפשר, ומרבעין מנייהו לא חמין קילקדשו (שורבין ג), קידושין שאין מסורין לביאה. שאין סופן בלא ליה ביאה (במות כג), שאין ידע איזו אשמו ואיזו אחות אשמו שהיא צבת (לעיל ט), בר אהינא אסברא לי. מכס דשמו צר אהינא למדי טעם זה מן המקרא, כי יקח ובעלה, קחת כסף הראיה לצעלה הוא דהיא קחה (שם), קני את וחמור. את וצממה זו מקט נכסי (רשב"ם ב"ב קסג),

עין משפט נר מצוה

קבא א מיי פ"א מהל' מעשר הלכה יד קבא עין קלח שריע יו"ד סי' שלא סעיף עו:
קבד ב מיי פ"ח מהל' גסרות הלכה ד:
קבה ג מיי שם הל' א:
קבו ד ה מיי פ"ב מהלכות פסולי מוקדשין הלכה טו:
קבו ו מיי פ"ט מהל' אשות הל' ג ג סמג עשין מח טו"ש"ע א"ה ע"י סי' מה סעיף ב:



מוסף רש"י

המרבנז במעשרות. אחד מממש או משמנה, פירוטו. שקילק לגד אחד, חולין מתוקנין, אצל המעשרות שנותן לגוי מתוקלקין, שהרי טבל מערב צדן כשנתן קדש השמיני אלא חל שם המעשר אלא על טבל הוי, דמעשר הביאה אמר רחמנא שיעור אחד מעשרה, ולא דמי לתרומה שטעולת צעין יפה וצנין רעה וצביטות, דנחמומה לא כתיב בה שיעור (שורבין ג. וכעני"ו מנחות טד.), ואמאי. פירוטו מתוקנין, נימא כל שאינו בזה אחר זה, דאילו הוה מפרש מעשר כהלכתו והדר שקל מו וקרייה עליה שם מעשר על חולין שנתקטו כבר לא חילי עליה שם מעשר, והשתא נ